

1500146-54.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2118691/2022 - DEL.POL.CONCHAL,

18383798 - DEL.POL.CONCHAL, 2118691 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE SILVA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

LUCAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500146-54.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-54.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2118691/2022 - DEL.POL.CONCHAL,

18383798 - DEL.POL.CONCHAL, 2118691 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE SILVA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

LUCAS HENRIQUE SILVA MARTINS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo

Ministério Público como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 10h, na Avenida Manoel Gonçalves Neto, nº 782, Bairro Santa Rita, neste Município e Comarca de Conchal, LUCAS HENRIQUE SILVA MARTINS, qualificado às fls. 51/52, mantinha, sob sua guarda, 13 (treze) cartuchos íntegros de munições de calibre .40, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme aprendidos às fls. 46 e laudo pericial de fls. 53/54.

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2022 (fls. 80/84), o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 103/108).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou pela condenação do denunciado nos exatos moldes da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da pretensão punitiva deduzida na ação.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

No mais, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pela portaria (fls. 05), Boletins de Ocorrência (fls. 48/49), relatório final (fls. 58/59), Laudo pericial (fls. 56/57) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, por sua vez, restou incontroversa.

A testemunha Luis Henrique Lima Pereira, Delegado de Polícia, ouvido em solo policial, disse: "dando cumprimento ao mandado de busca expedido no âmbito dos autos nº 1500146-54.2022.8.26.0144. No local, foram recebidos pela Sra. EDNA, mãe de LUCAS HENRIQUE SILVA MARTINS, a qual acompanhou a vistoria em sua residência. Em vistoria, encontraram sobre um telhado no quintal um simulacro de arma na cor preta. Ainda neste quintal, após escavar, encontraram sob a terra e próximo à parede uma sacola plástica que continha em seu interior 13 (treze) munições calibre .40 íntegras. A genitora de LUCAS alegou ter ficado surpresa com referidos objetos encontrados em sua residência e informou que seu filho também mora no local, mas que atualmente se encontra preso por violência doméstica, sendo ele usuário de drogas. Não foram encontradas drogas no local." (sic)

Não foi ouvido em Juízo.

A testemunha, Renato Donizeti Carneiro, Guarda Municipal, ouvido em solo policial, disse: "É Guarda Municipal em Conchal e auxilia as atividades na Delegacia de Polícia desta cidade. Na data de hoje, juntamente com o Delegado de Polícia Dr. Luis Henrique, fomos até a residência localizada na Avenida Manoel Gonçalves Neto, nº 782, bairro Santa Rita, nesta cidade de Conchal, dar cumprimento ao mandado de busca expedido no âmbito dos autos nº 1500146-54.2022.8.26.0144. No local, fomos recebidos pela Sra. EDNA, mãe de LUCAS HENRIQUE SILVA MARTINS, a qual acompanhou a vistoria em sua residência. Em vistoria, encontrei sobre um telhado no quintal um simulacro de arma na cor preta. Ainda neste quintal, após escavar, encontrei sob a terra e próximo à parede uma sacola plástica que continha em seu interior 13 (treze) munições calibre .40 íntegras. A genitora de LUCAS alegou ter ficado surpresa com referidos objetos encontrados em sua residência e informou que seu filho também mora no local, mas que atualmente se encontra preso por violência doméstica, sendo ele usuário de drogas. Não foram encontradas drogas no local." (sic)

Ouvido em juízo, afirmou que foi cumprir mandado de busca e apreensão na companhia do delegado na casa do réu. Que encontraram munições de arma de fogo na residência. Que a mãe dele se encontrava no local na data dos fatos. Que não conhecia o réu.

A informante, Edna da Silva Martins, ouvida em solo policial, disse: "é mãe de LUCAS, o qual mora em sua residência. Há alguns dias seu filho LUCAS foi preso por violência doméstica. Sabe que LUCAS faz uso de maconha, mas o conhece por ser

usuário. Nunca viu seu filho vendendo drogas, sendo que apenas viu ele com cigarro de maconha em sua casa. Sabe que LUCAS em determinada data disse que iria dar um "susto" na mulher dele, LOENDI, mas não sabe o que aconteceu e nem o que ele fez. Nunca viu arma em sua casa ou com ele. Na data de hoje policiais foram até sua casa para cumprir mandado e acompanhou, sendo que os policiais localizaram uma arma de brinquedo e algumas munições no quintal de sua residência, a qual desconhecia e ficou surpresa. Afirma que sai cedo para trabalhar, ou seja, às 6h e volta às 18h, ressaltando que trabalha na empresa CUTRALE. Nega que a arma de brinquedo e as munições sejam suas e não sabe como chegaram até o local. Não viu ninguém entrando em sua casa e só quem utiliza a casa é a declarante e seu filho LUCAS. Não sabe de eventual celular de LOENDI que tenha ficado com LUCAS."(sic).

Ouvida em juízo, afirmou ser mãe do réu. Que no dia dos fatos os policiais chegaram ao local. Que os policiais encontraram uma arma de brinquedo e munições.

O réu, ouvido em solo policial, disse "QUE é de sua propriedade o simulacro de arma de fogo encontrada em sua residência. Alega que o utilizava para a prática de 'airsoft'. Que, em relação às munições localizadas em sua residência, afirma que as encontrou na rua e resolveu levar consigo. Que não possui arma de fogo e nunca possui uma. " (sic).

Ouvido em juízo, confessou a propriedade das munições. Afirmou que em determinada data estava voltando de seu serviço e viu uma sacola com os cartuchos. Assim pegou e levou para casa.

A confissão do réu está corroborada por todo acervo probatório, pois ao manter a sacola com as munições sob sua guarda praticou o ilícito penal.

No mais, conforme laudo pericial de fls. 56/57, as munições estão aptas para uso. Nessa senda, o depoimento dos agentes de segurança pública prestados em juízo mostra-se coerente e vai encontro com os dados em sede policial, durante o inquérito policial, em que encontraram as munições ao cumprirem o mandado de busca expedido nos autos do processo.

Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que o depoente pretenda acusar injustamente o acusado de crime que sabe não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Ademais, consoante entendimento do c. STJ, "Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016). Ainda, "A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta." (AgRg no REsp n. 1.988.721/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Destarte, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, restou amplamente caracterizado o delito de posse irregular de munição de uso permitido imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Passo, pois, a dosar a pena

Na primeira fase, o réu possui maus antecedentes (processo nº 0000487-33.2017.8.26.0144) de forma que fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, conforme a certidão de fls. 70/72 (processo nº 0000341-47.2017.8.26.0546 - Foro de Conchal/SP, mas, em razão da confissão espontânea do réu, compensa-se a agravante com a atenuante, assim mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, nada considerar de modo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, considerando a reincidência do réu, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Inaplicável os benefícios do artigo 44 e 77, do Código Penal, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável ante a reincidência do agente.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Igualmente inaplicável a detração prevista no parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, uma vez que o período de prisão não ensejara alteração de regime inicial e o Juízo da Execução poderá melhor avaliar as condições subjetivas.
DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na presente ação penal para condenar o réu LUCAS HENRIQUE SILVA MARTIN como incurso nas penas do 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, esta última fixada no mínimo legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que assim respondeu ao feito e não se mostram presentes os requisitos para sua segregação cautelar neste momento.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não há que se falara em reparação de danos à vítima, uma vez que não fora requerido expressamente, tampouco objeto de contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA